

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการหอพักตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการหอพักให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ โดยที่กิจการประเภทหอพักถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๓.๙ (๖) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๕.๙.๕ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ โดยผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตกรุงเทพมหานครจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๗ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ และจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่เกิดข้อพิพาท อีกทั้ง หากสถานประกอบกิจการหอพักนั้นตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยเช่นกันตามนัยข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมอาคารของผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เป็นอาคารชนิดตึก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัย แต่ต่อมา มีการดัดแปลงอาคารและประเภทการใช้อาคารตามที่ได้รับใบอนุญาตเดิม เป็นอาคารหอพัก ๒ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้อง ซึ่งหอพักถือเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามข้อ ๕ (๑๑๓) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ การที่ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ในอาคารดังกล่าว จึงเป็นการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเปลี่ยนแปลงการใช้จากอาคารที่พักอาศัยเป็นอาคารหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และโดยที่อาคารสำหรับใช้เป็นหอพักเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามข้อ ๒ (๗) ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ



นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองทั้งในขณะที่มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สถานที่ตั้งอาคารของผู้ฟ้องคดีซึ่งใช้เป็นสถานประกอบกิจการหอพักตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินบริเวณหมายเลข ๑๑.๖ ตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งตามข้อ ๗ (๑๑) ประกอบกับข้อ ๑๘ (๓) ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของที่ดินประเภทนั้นในแต่ละบริเวณ โดยห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก ส่วนในขณะที่มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการหอพัก ซึ่งเป็นมูลเหตุพิพาทในคดีนี้ สถานที่ตั้งอาคารหอพักของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินประเภท ก. ๑ ที่สงวนสำหรับเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และห้ามใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ วรรคสอง (๗) ประกอบกับข้อ ๒๖ วรรคสอง (๑๑) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกฎกระทรวงทั้งสามฉบับดังกล่าวข้างต้นตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมีข้อกำหนดในทำนองเดียวกันที่ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณที่ตั้งอาคารหอพักของผู้ฟ้องคดีเพื่อการอยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งประเภทบ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารอยู่อาศัยรวม เว้นแต่เป็นการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว การที่ผู้ฟ้องคดีได้ดัดแปลงอาคารเป็นอาคารหอพักซึ่งถือเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม จึงเป็นการใช้อาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ดังนั้น คำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการหอพักให้แก่ผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๑๑/๒๕๖๗)

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการดำเนินการที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกฎที่ราชการส่วนท้องถิ่นออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุนี้ แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ฯ ก่อนใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การควบคุมกิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ซึ่งตามข้อ ๘ ข้อย่อยที่ ๗ (๙) มีสาระสำคัญโดยสรุปว่า ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ในลักษณะการสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า ... เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี กรณีก็หาไม่ผลทำให้กิจการของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ภายใต้บังคับของเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี



ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่แยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และเก็บซากรถยนต์เก่าเพื่อจำหน่าย อันเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรีตามเทศบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับกิจการดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นการค้า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ การประกอบกิจการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และจากข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโดยใช้บ้านพักอาศัย (ทาวน์เฮ้าส์) เป็นสถานที่แยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และเก็บซากรถยนต์เก่าเพื่อจำหน่าย โดยสภาพแล้วย่อมก่อให้เกิดเสียงดัง มีกลิ่นเหม็น และมีไอน้ำมันรบกวนการอยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยข้างเคียง อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามกฎหมาย เมื่อผู้ประกอบกิจการยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงถือว่ายังไม่มีมีการควบคุมกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป สำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ การประกอบกิจการดังกล่าวย่อมอาจก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ในการออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินกิจการให้ถูกต้องเสียก่อน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการทันที และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยเป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากการร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้บ้านพักอาศัยในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นอู่ซ่อมรถยนต์ ส่งเสียงดังรบกวน ส่งกลิ่นเหม็น และมีการจอดรถกีดขวางทางจราจร เมื่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรีเข้าตรวจสอบพบว่า มีรถยนต์จอดอยู่บริเวณหน้าบ้าน ๒ คัน ซึ่งรถยนต์ดังกล่าวอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ มีการถอดอะไหล่ของรถยนต์ออกมาเพื่อจำหน่าย และพบป้ายมีข้อความว่า “ส. อะไหล่ยนต์” เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในสำนวนคดีประกอบกับรูปถ่ายแนบท้ายคำให้การแล้วรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีใช้บ้านพักอาศัยอันมีลักษณะเป็นบ้านแถวที่มีผนังแบ่งอาคารร่วมกับอาคารหลังอื่น (ทาวน์เฮ้าส์) ในหมู่บ้านเป็นสถานที่แยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และเก็บซากรถยนต์เก่าเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักรวมมาก อีกทั้งยังมีโลหะเป็นส่วนประกอบ โดยสภาพแล้วก่อให้เกิดเสียงดังรำคาญ และมีกลิ่นเหม็น รวมทั้งมีไอน้ำมันที่รบกวนการอยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยข้างเคียง การประกอบกิจการดังกล่าวย่อมมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามกฎหมายภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรีตามเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ข้อย่อยที่ ๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า ประกอบกับกิจการดังกล่าวมีลักษณะ



ที่เป็นการค้า ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว การประกอบกิจการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และแม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การควบคุมกิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ แต่โดยที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการดำเนินการที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ฯ ซึ่งเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ เป็นกฎที่ราชการส่วนท้องถิ่นออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กรณีนี้หากมีผลทำให้กิจการของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ภายใต้บังคับของเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีดังกล่าว และจากการที่ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่มี การควบคุมกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป สำหรับให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอันเป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงอาจก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินการให้ถูกต้องเสียก่อน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการทันที จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์โดยอาศัยข้อเท็จจริงและใช้เหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๓๓/๒๕๖๗)

แม้ว่าบุคคลจะมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนแต่ถ้าการประกอบกิจการใดที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อสังคม ประชาชน และประโยชน์สาธารณะ การประกอบกิจการนั้นจะต้องถูกควบคุมตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นเพื่อควบคุมภัยอันตรายมิให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประชาชน หรือกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ เมื่อการประกอบกิจการหลอมหล่อโลหะจำพวกทองแดง ทองเหลือง ของผู้ร้องสอด เป็นโรงงานจำพวกที่ ๓ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๔ ที่กำหนดว่า โรงงานจำพวกที่ ๓ นอกจากห้ามตั้งในบริเวณตามข้อ ๒ แล้ว ต้องตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อุตสาหกรรมจังหวัดออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยสถานที่ตั้งมีสภาพเป็นที่นาและพื้นที่เพาะปลูก ที่วัตถุเป็นเศษ



โลหะทองแดง ปริมาณการใช้ ๑,๒๐๐ ตันต่อปี เศษโลหะทองเหลือง ปริมาณการใช้ ๘๐๐ ตันต่อปี ชนิดผลิตภัณฑ์ ทองแดงแท่ง ปริมาณการผลิต ๑,๐๐๐ ตันต่อปี และทองเหลืองแท่ง ปริมาณการผลิต ๖๐๐ ตันต่อปี กระบวนการผลิตเป็นการนำเศษทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม มาหลอมเป็นแท่ง ใช้ถ่านโค้กเป็นเชื้อเพลิง มีเตาหลอมโลหะขนาด ๑๓๘ แรงม้า มีฝุ่นละออง เขม่าควัน กลิ่นเหม็น ไอสารเคมี ซึ่งโดยสภาพของการประกอบกิจการดังกล่าวอาจเกิดฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตที่ออกจากเขม่าควันจากการเผาเตาหลอมหล่อโลหะจำพวกทองแดง ทองเหลือง และมีความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยหรือประกอบอาชีพในพื้นที่อันเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง กรณีจึงรับฟังได้ว่า เป็นการพิจารณาอนุญาตออกใบประกอบกิจการให้แก่ผู้ร้องสอด โดยมีได้คำนึงถึงสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของสถานประกอบกิจการดังกล่าว อันส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ขัดด้วยกฎหมายตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงดังกล่าว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๖๘/๒๕๖๗ หน้า ๒๕๓-๒๕๖

๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูทราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายสุรา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

การที่นายทะเบียนจะเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนรถยนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์อื่นแก่ผู้รับคำสั่ง จะต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเป็นผู้รับโอนรถยนต์มาจากบุคคลอื่น และเป็นผู้รับคำสั่งทางปกครอง คือคำสั่งจดทะเบียนรถยนต์ และคู่มือจดทะเบียนรถ ได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกได้ทำการขายทอดตลาดเป็นยานพาหนะชำระให้กับผู้ที่โอนรถยนต์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ปรากฏในภายหลังว่าเป็นเอกสารเท็จ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองที่ตนเป็นผู้รับประโยชน์จากคำสั่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะที่จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง หากนายทะเบียนไม่ออกคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์และยกเลิกเอกสารทางทะเบียน อาจทำให้มีการจดทะเบียนซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอก จึงมีความจำเป็นที่นายทะเบียนจะต้องเพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว การที่นายทะเบียนออกคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์และยกเลิกเอกสารทางทะเบียนที่ออกให้แก่รถยนต์คันพิพาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันแล้ว และเมื่อการรับจดทะเบียนรถยนต์ถูกเพิกถอนโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีผลทำให้การดำเนินการใด ๆ ในทางจดทะเบียนแก่รถยนต์คันดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายและต้องถูกเพิกถอนตามไปด้วย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับโอนรถยนต์มาจากนาย จ. ซึ่งเป็นผู้ประมูลรถคันดังกล่าวจากการขายทอดตลาดของกรมการขนส่งทางบก โดยผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ในฐานะนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนรถยนต์และออกคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้โอนกรรมสิทธิ์รถคันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แต่ต่อมาผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถคันดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว



ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า คำสั่งรับจดทะเบียนรถยนต์เป็นการใช้อำนาจในฐานนายทะเบียนตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๙ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เป็นการก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งจดทะเบียนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาหลักฐานประกอบการจดทะเบียนที่สำคัญ คือ หนังสือกองคลัง กรมการขนส่งทางบก ที่ กท ๐๔๔๔.๙/๐๔๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งมีสาระสำคัญแสดงถึงที่มาของรถยนต์ตามข้อ ๙.๙ ประกอบกับข้อ ๙.๗ และข้อ ๙.๖ ของระเบียบดังกล่าวว่า เป็นรถยนต์บรรทุก ๑ ในจำนวน ๔๐ คัน ที่กรมการขนส่งทางบกได้ทำการขายทอดตลาดเป็นยานพาหนะชำรุดให้กับนาย จ. (ผู้โอน) แต่ภายหลังข้อเท็จจริงปรากฏว่าหนังสือกองคลังฯ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ข้างต้น เป็นเอกสารเท็จ จัดทำขึ้นโดยผู้ไม่มีอำนาจในการลงนาม และไม่มีการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์คันดังกล่าวจริง การที่ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ในฐานนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาทโดยอาศัยข้อเท็จจริงตามบัญชีรายละเอียดของรถยนต์ที่ประมูลหรือขายทอดตลาดตามหนังสือซึ่งเป็นเอกสารเท็จ จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่อาศัยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องอันเป็นสาระสำคัญ คำสั่งรับจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวย่อมเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคำสั่งรับจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาทมิได้เป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือเป็นการให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์อื่นแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับคำสั่ง ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ในฐานนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานครจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวที่จะเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาทได้ แต่การเพิกถอนต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกรรณนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดที่แสดงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้รับโอนรถยนต์คันพิพาทมาจากนาย จ. และเป็นผู้รับคำสั่งทางปกครอง คือ คำสั่งจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาท และคู่มีจดทะเบียนรถ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการซื้อขายรถยนต์คันพิพาทที่กรมการขนส่งทางบกได้ทำการขายทอดตลาดเป็นยานพาหนะชำรุดให้กับนาย จ. ตามที่ปรากฏในภายหลังว่าหนังสือกองคลังฯ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเอกสารเท็จ จัดทำขึ้นโดยผู้ไม่มีอำนาจในการลงนาม และไม่มีการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์คันดังกล่าวจริง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองที่ตนเป็นผู้รับประโยชน์จากคำสั่ง



อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะที่จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง หากผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ในฐานะนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร ไม่ออกคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์ และยกเลิกเอกสารทางทะเบียนที่ออกให้แก่รถยนต์คันพิพาท เนื่องจากอาจทำให้มีการจดทะเบียนซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกต่อไป โดยใช้หลักฐานการจดทะเบียนที่เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรงนั้น กรณีจึงมีความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาท การที่ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ในฐานะนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร ได้ออกคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนและยกเลิกเอกสารทางทะเบียนที่ออกให้แก่รถยนต์คันพิพาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว และเมื่อการรับจดทะเบียนรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถูกเพิกถอนโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีผลทำให้การดำเนินการใด ๆ ในทางจดทะเบียนแก่รถยนต์คันดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายและต้องถูกเพิกถอนตามไปด้วย แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก็ตาม ก็มีได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ สามารถที่จะกล่าวอ้างสิทธิใด ๆ มากไปกว่าสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีอยู่ตามกฎหมายได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนที่รับจดทะเบียนรับย่ายรถยนต์คันดังกล่าวได้ออกประกาศนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ยกเลิกการดำเนินการทางทะเบียนอื่น ๆ และยกเลิกเอกสารทางทะเบียนที่ออกให้แก่รถยนต์คันพิพาท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยยืนตามคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับโอนรถยนต์คันพิพาทมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนนั้น ก็ชอบที่จะใช้สิทธิเรียกร้องไล่เบี้ยเอาจากผู้ขายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๐๗-๑๐๘/๒๕๖๗)

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

เมื่อเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะขอขยาย มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เคยใช้บริการรถโดยสารประจำทาง สายที่ ๑๔๗๒ และสายที่ ๑๕๑๐ ในเส้นทางรถโดยสารถึงสถานีรถไฟฟ้าวางหว้า ซึ่งมีจุดกัลป์รถบริเวณถนนเพชรเกษม ๓๑ (บางหว้า) หน้ามหาวิทยาลัยสยาม และบริเวณหน้าโรงพยาบาลพญาไท ๓ มาเป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปี และแม้จะเป็นการย้ายจุดกัลป์รถเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกล่าวอ้าง แต่ก็รับฟังได้ว่า ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารทั้งสองเส้นทางย่อมคุ้นชินกับการเดินทางและได้รับ



ความสะดวกสบายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อต่อรถโดยสารประจำทางสายอื่น ๆ โดยเฉพาะการใช้บริการรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้าบางหัวเพื่อเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นใน การที่ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงเส้นทาง การเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ กรุงเทพมหานคร ทั้งสองเส้นทาง โดยให้เหตุผลแต่เพียงว่า ปัจจุบันผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการในเส้นทางที่ขอปรับปรุงสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องได้โดยสะดวกพอสมควรอยู่แล้ว ประกอบกับกรมการขนส่งทางบกมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องการปรับปรุงเส้นทางจะต้องมีระยะทาง ที่ปรับปรุงไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเส้นทาง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การจราจรและความไม่สะดวกในการเดินทางของประชาชน และเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถหักล้าง ข้อเท็จจริงที่ว่ายังมีประชาชนในพื้นที่การเดินทางโดยสารประจำทางดังกล่าวมีความไม่สะดวก ในการเดินทาง และต้องต่อรถหลายสายหรือหลายทอดทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก การที่คณะกรรมการ ควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติไม่อนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางเดินรถทั้งสองเส้นทาง ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารจำนวน ๒ ใบ ในเส้นทางหมวด ๔ กรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๕๑๐ วงเวียนกาญจนาภิเษก (หมู่บ้านเศรษฐกิจ)-ตลาดบางแค ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร และในเส้นทาง หมวด ๔ กรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๔๗๒ เพชรเกษม-ซอยสุขาภิบาลบางแค ระยะทาง ๖ กิโลเมตร โดยทั้งสองเส้นทางมีจุดกลับรถแห่งเดียวกัน คือ บริเวณถนนเพชรเกษม ๓๙ ต่อมา เจ้าพนักงานจราจร ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ขอความร่วมมือให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำรถโดยสารทั้งสองสาย ไปกลับรถที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษม ๓๑ (บางหัว) แทน เนื่องจากจุดกลับรถเดิมเป็นที่แคบ ทำให้เกิดปัญหาจราจร ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับรถตามที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด แต่ในปี ๒๕๕๓ ได้มีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบนถนนเพชรเกษม เจ้าพนักงานจราจรจึงได้ปิดจุดกลับรถบนถนน เพชรเกษม ๓๑ และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จากที่เคยกลับรถที่จุดกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยสยาม ไปกลับรถ ที่หน้าโรงพยาบาลพญาไท ๓ แทน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับรถ ณ จุดบริเวณดังกล่าวมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงผู้อำนวยการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ขอขยาย (ปรับปรุง) เส้นทางเดินรถสายที่ ๑๕๑๐ จากเดิม วงเวียนกาญจนาภิเษก (หมู่บ้านเศรษฐกิจ)- ตลาดบางแค เป็นวงเวียนกาญจนาภิเษก (หมู่บ้านเศรษฐกิจ)-โรงพยาบาลพญาไท ๓ และสายที่ ๑๔๗๒ จากเดิม ตลาดบางแค-โรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ เป็นโรงพยาบาลพญาไท ๓ โรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ ซึ่งจากจุดกลับรถเดิมที่ถนนเพชรเกษม ๓๙ ถึงจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลพญาไท ๓ มีระยะทาง ห่างจากจุดกลับรถเดิมทั้งสองเส้นทาง (ระยะทางเพิ่มขึ้น) ๔.๕ กิโลเมตร ซึ่งกรมการขนส่งทางบก มีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขยาย (ปรับปรุง) เส้นทางเดินรถ ทั้งสองเส้นทางดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๑๑๒ ราย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อพิจารณา ข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑



มาพิจารณา ซึ่งตามสำเนารายงานการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้กรรมการขนส่งทางบกตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การกำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางเดินรถทั้งสองเส้นทางดังกล่าวเป็นการขยายเส้นทางจากแนวเส้นทางเดิมไปบนถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีปริมาณรถบนถนนค่อนข้างหนาแน่นและทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ หลายเส้นทาง และยังทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๑๒๔ และเส้นทางที่ขอปรับปรุงมีระยะทางค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเส้นทางเดิม เส้นทางจึงมีลักษณะเป็นเอกเทศจากเส้นทางเดิม อีกทั้ง ยังมีการคัดค้านจากผู้ประกอบการที่ถูกทับซ้อนเส้นทาง แต่เนื่องจากกรรมการขนส่งทางบกได้รับการร้องเรียนจากประชาชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวเส้นทางบริเวณโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์-ปากซอยเพชรเกษม ๘๘ และหมู่บ้านเศรษฐกิจ-แยกเพชรเกษม-พุทธมณฑล ที่มีความต้องการเดินทางต่อเนื่องไปยังโรงเรียนวัดรางบัว โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม และสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เพื่อเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากพอสมควร ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากต้องเดินทางมาต่อรถบริเวณถนนเพชรเกษม ส่วนโรงพยาบาลพญาไท ๓ มีประชาชนต้องการเดินทางค่อนข้างน้อย จึงเห็นควรปรับปรุงเส้นทางเดินรถไปถึงสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าแทนโรงพยาบาลพญาไท ๓ ตามที่มีการร้องขอมีความเหมาะสมกว่า (ระยะทางจากตลาดบางแคถึงสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า รวม ๓.๘ กิโลเมตร) และเพื่อป้องกันการแย่งชิงผู้โดยสารในช่วงที่ขอปรับปรุงไปทับซ้อนเส้นทางกับผู้ประกอบการรายอื่น เห็นสมควรให้กำหนดเงื่อนไขการเดินทาง โดยให้หยุดรถรับส่งผู้โดยสารจากตลาดบางแคถึงสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าเพียงสองจุด คือ เที้ยวจากตลาดบางแคให้หยุดรถบริเวณโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม และสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ส่วนเที้ยวจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าถึงตลาดบางแค ให้หยุดรับส่งผู้โดยสารบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าและบริเวณโรงเรียนวัดรางบัว ซึ่งกรรมการขนส่งทางบกได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพิจารณากิจการขนส่งทางบกกลาง โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของกรรมการขนส่งทางบก และนายทะเบียนกลางพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรดำเนินการ (๑) กำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินทางในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ กรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๔๗๒ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า-โรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ (๒) กำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินทางในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ กรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๕๑๐ วงเวียนกาญจนาภิเษก (หมู่บ้านเศรษฐกิจ)-สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (๓) กำหนดเงื่อนไขการเดินทางเกี่ยวกับสถานที่หยุดรับส่งผู้โดยสาร โดยกรรมการขนส่งทางบกได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอนุมัติ แต่ที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณามีมติไม่อนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ กรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๔๗๒ ตลาดบางแค-โรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ และสายที่ ๑๕๑๐ วงเวียนกาญจนาภิเษก (หมู่บ้านเศรษฐกิจ)-ตลาดบางแค โดยให้เหตุผลว่า ปัจจุบันผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการในแนวเส้นทางที่ขอปรับปรุงสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องได้โดยสะดวกพอสมควรอยู่แล้ว ประกอบกับกรรมการขนส่งทางบกได้มีแนวปฏิบัติในเรื่องการปรับปรุงเส้นทางซึ่งจะต้องมีระยะทางที่ปรับปรุงไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเส้นทาง ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุง



เส้นทางรถโดยสารประจำทาง ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดขึ้นเพื่อการพิจารณากำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบด้วย (๑) หลักเกณฑ์ทั่วไป กล่าวคือ เส้นทางที่กำหนดหรือปรับปรุงเป็นเส้นทางหมวดใด เพื่อให้โครงข่ายการจัดบริการสาธารณะสามารถครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงหรือเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และ (๒) หลักเกณฑ์สภาพแวดล้อม กล่าวคือ ต้องพิจารณาถึงสภาพถนน ปริมาณผู้โดยสาร การอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง การจัดระเบียบบรรณคดีกฎหมาย สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เช่น เป็นท้องที่มีจำนวนประชากรมาก หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมเดินทาง หรือย่านธุรกิจ เป็นต้น ส่วนข้อมูลประกอบหลักเกณฑ์การกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทาง ประกอบด้วย แผนที่รวมเส้นทางที่เกี่ยวข้อง แผนที่สังเขป สภาพและระยะทาง ปัญหาการทับซ้อนจำนวนรถที่เดินอยู่เดิม ปริมาณผู้โดยสาร ภาวะเศรษฐกิจและผลผลิตที่สำคัญ และการขนส่งแบบอื่น แม้นายทะเบียนกลางและคณะอนุกรรมการพิจารณากิจการขนส่งทางบกกลางจะมีได้อำนาจพิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขยายเส้นทางเดินรถตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่เมื่อกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการกำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสายที่ ๑๔๗๒ และสายที่ ๑๕๑๐ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดิม รายละเอียดเส้นทาง ระยะทาง และสภาพทางที่ขอกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถเดิม เงื่อนไขการเดินรถที่ขอกำหนด (ปรับปรุง) ปริมาณผู้โดยสาร เงื่อนไขการเดินรถที่เห็นควรกำหนด (ปรับปรุง) สภาพเศรษฐกิจและการขนส่งปัจจุบัน การทับซ้อนเส้นทาง การคัดค้าน และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากิจการขนส่งทางบกกลางให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีการปรับปรุงส่วนของเส้นทางจากที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะใช้ดุลพินิจอนุมัติให้ทำการปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารได้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนคือ ๑. มีจำนวนผู้โดยสารในชุมชนดังกล่าวที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่ชั้นใน ต้องมีการต่อรถหลายทอดทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก ๒. ลดปริมาณจำนวนการวิ่งทับเส้นทางอนุญาตของผู้ประกอบการรายอื่น และ ๓. ลดระยะทางที่ขอปรับปรุงลงให้เหลือระยะทางที่เพิ่มขึ้นเพียง ๓.๘ กิโลเมตร และไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเส้นทางเดิมตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ โดยข้อเท็จจริงรับฟังได้ต่อไปว่า ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะขอขยาย มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เคยใช้บริการรถโดยสารประจำทาง สายที่ ๑๔๗๒ และสายที่ ๑๕๑๐ ในเส้นทางรถโดยสารถึงสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ซึ่งมีจุดกลับรถบริเวณถนนเพชรเกษม ๓๑ (บางหว้า) หน้ามหาวิทยาลัยสยาม และบริเวณหน้าโรงพยาบาลพญาไท ๓ มาเป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปี และแม้จะเป็นการย้ายจุดกลับรถเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ก็รับฟังได้ว่าประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารทั้งสองเส้นทางย่อมคุ้นชินกับการเดินทางและได้รับความความสะดวกสบายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อต่อรถโดยสารประจำทางสายอื่น ๆ โดยเฉพาะการใช้บริการรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้าบางหว้าเพื่อเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นใน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงเส้นทางเดินรถทั้งสองเส้นทาง โดยให้เหตุผลแต่เพียงว่า ปัจจุบันผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการในเส้นทางที่ขอปรับปรุงสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทาง



ต่อเนื่องได้โดยสะดวกพอสมควรอยู่แล้ว ประกอบกับกรมการขนส่งทางบกมีแนวปฏิบัติในเรื่องการปรับปรุงเส้นทางจะต้องมีระยะทางที่ปรับปรุงไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเส้นทาง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการจราจรและความไม่สะดวกในการเดินทางของประชาชน และเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถหักล้างข้อเท็จจริงที่ว่ายังมีประชาชนในพื้นที่การเดินทางโดยสารประจำทางที่ขอปรับปรุงมีความไม่สะดวกในการเดินทาง และต้องต่อรถหลายสายหรือหลายทอดทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำรายงานข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณากิจการขนส่งทางบกกลาง ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากิจการขนส่งทางบกกลาง และนายทะเบียนกลางได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกันว่า สมควรให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและเงื่อนไขการเดินทางให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่อนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางเดินทางทั้งสองเส้นทางตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๒/๒๕๖๘)

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

การที่น้ำจากแม่น้ำไหลย้อนมาตามท่อระบายน้ำลอดผ่านใต้ถนนคอนกรีตมาในฤดูที่ระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าปกติในรอบปี มิใช่กรณีน้ำท่วมถึงที่ชายตลิ่ง ดังนั้น สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำโดยมีถนนสาธารณะ (ถนนเลียบริมน้ำ) ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตคั่นกลางระหว่างบ้านพิพาทกับบ้านของบุคคลอื่นที่ปลูกสร้างอยู่ใกล้หรือริมฝั่งแม่น้ำ โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมิได้ปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของแม่น้ำ มิได้เป็นที่ชายตลิ่งที่อยู่ติดต่อกับแม่น้ำซึ่งน้ำขึ้นถึงตามปกติ และมีได้มีลักษณะเป็นที่ที่ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ หรือเป็นทางสัญจรของประชาชน อันจะถือว่าเป็น “สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิ่งปลูกสร้าง



ดังกล่าวจึงมิใช่สิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำ อันอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบหรืออำนาจหน้าที่ของเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เจ้าท่าย่อมไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านพักอาศัย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำกระแสะ อำเภอกะเลัง จังหวัดระยอง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่อนุญาต เนื่องจากเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถพิจารณาอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด และให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำขนาดพื้นที่รวม ๑๒๑.๕๖ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคำอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล ขอให้จริงปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคได้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีพบว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ยกพื้นสูงจากภาพถ่ายบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่าบริเวณใต้ถุนบ้านของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นโคลนทรายปนดินดำ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้อยู่อาศัยในละแวกชุมชนใกล้เคียงก็ให้อ้อยคำสอดคล้องกันว่า บริเวณใต้ถุนบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีจะมีน้ำท่วมสูงจากพื้นประมาณ ๓๐ เซนติเมตร และห่างจากพื้นบ้านประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ส่วนในช่วงเวลาอื่นของปีบริเวณใต้ถุนบ้านจะเป็นดินโคลน ขณะที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าตรวจสอบสถานที่เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่ปรากฏว่าได้บ้านของผู้ฟ้องคดีมีน้ำท่วมอยู่ใต้พื้นบ้านของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อที่ตั้งบ้านของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะ (ถนนเลียบบริมน้ำ) ซึ่งเป็นถนนคอนกรีต เดิมเป็นสะพานไม้ในชุมชนเลียบไปตามแนวแม่น้ำ เมื่อประมาณ ๓๐ ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรับปรุงก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตดังกล่าวมีท่อระบายน้ำหรือทางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำระหว่างสองฝั่งถนน ซึ่งในช่วงน้ำมากหรือที่เรียกว่า “น้ำโต” ระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าระดับพื้นดินในชุมชน น้ำจากแม่น้ำก็ไหลย้อนกลับมาตามท่อระบายเหล่านี้นตลอดแนวถนนเข้ามาท่วมขังบริเวณบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณที่ลุ่มต่ำของอีกฝั่งถนนได้ การที่น้ำจากแม่น้ำไหลย้อนมาตามท่อระบายน้ำลอดผ่านใต้ถนนคอนกรีตมาในฤดูที่ระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าปกติในรอบปีจึงมิใช่กรณีน้ำท่วมถึงที่ขยายตั้งแต่อย่างใด ประกอบกับสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำโดยวัดระยะจากภาพถ่ายดาวเทียม ๑๐๔.๒๒ เมตร โดยมีถนนสาธารณะ (ถนนเลียบบริมน้ำ) ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตคั่นกลางระหว่างบ้านของผู้ฟ้องคดีกับบ้านของบุคคลอื่นที่ปลูกสร้างอยู่ใกล้หรือริมฝั่งแม่น้ำ กรณีจึงเห็นได้ว่าสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีประเภทบ้านพักอาศัย มิได้ปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของแม่น้ำ อันเป็นทางสัญจร



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ของประชาชน หรือเป็นที่ขายตลับที่อยู่ติดต่อกับแม่น้ำซึ่งน้ำขึ้นถึงตามปกติ และมีได้มีลักษณะเป็นที่ที่ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อันจะถือว่าเป็น “สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบหรืออำนาจหน้าที่ของเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำฯ กรณีนี้เชื่อว่าเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ฟ้องคดีและบุคคลทั่วไปที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในบริเวณปากน้ำ เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับบริเวณชุมชนปากน้ำ ซึ่งในชุมชนดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างส่วนหนึ่งที่ปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำโดยผู้เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำแม่น้ำนั้นจะต้องยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อที่จะได้รับยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองในความผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ เมื่อมีเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำแม่น้ำยื่นแบบแจ้งดังกล่าว ก็ทำให้ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนปากน้ำเช่นเดียวกันเข้าใจว่าจะต้องยื่นแบบดังกล่าวเช่นเดียวกับเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรายอื่นในชุมชนเดียวกัน และตามแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ระบุว่าสิ่งปลูกสร้างของตนปลูกสร้างล่วงล้ำลงไป ในแม่น้ำหรือลำน้ำอื่นใดแต่อย่างใด และแม้ว่าประธานสภาเทศบาลตำบลได้มีหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ระบุว่า สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำประเภทบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งคลองปากน้ำ ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ก็ตาม แต่หนังสือรับรองดังกล่าวเป็นแบบสำเร็จรูปที่ระบุข้อความในทำนองเดียวกันว่าผู้มีชื่อเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้สร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตั้งแต่วันที่ใด ดังนั้น เมื่อข้อความตามแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของผู้ฟ้องคดีและตามหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำดังที่กล่าวมามีข้อความไม่สอดคล้องกับลักษณะที่ตั้งที่แท้จริงทางกายภาพของสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีตามที่ปรากฏจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำดังที่ปรากฏตามเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำการฝ่าฝืนหรือปลูกสร้างอาคารล่วงล้ำเข้าไป เหนือลำน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำของแม่น้ำ อันจะเป็นการกีดขวางการเดินเรือหรือทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าท่าจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านพักอาศัยของตนได้ ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๐๗/๒๕๖๗)



การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดูดทรายในแม่น้ำโขงตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และได้รับอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพื่อขุดลอกร่องน้ำเป็นทางเรือเดินลำเลียงทรายเข้าฝั่ง ได้ดำเนินการสร้างทางลาดลงในแม่น้ำโขงเลยแนวเขตพื้นที่ที่ดินได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการปลูกสร้างสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำเข้าไปในแม่น้ำเป็นการเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแม่น้ำ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการขุดลอก แก้ไข หรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำทางเรือเดินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ อีกทั้งยังเป็นการขุดลอกที่เป็นอุปสรรคหรืออันตรายต่อการเดินเรือ หรือการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ หรือการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินของกรมเจ้าท่า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำ และมีการนำเอาวัสดุที่ได้จากการขุดลอกไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตขุดลอกเพื่อประกอบการอนุญาตให้ดูดทรายฯ ข้อ ๘ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกเพื่อประกอบการอนุญาตให้ดูดทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่เจ้าท่ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินในแม่น้ำโขงจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดได้รับอนุญาตให้ดูดทรายในแม่น้ำโขงตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และได้รับอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินจากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพื่อขุดลอกร่องน้ำเป็นทางเรือเดินลำเลียงทรายเข้าฝั่ง แต่เนื่องจากใบอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำดังกล่าวใกล้หมดอายุ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ ได้ทำการตรวจสอบสืบสวนกรณีการดูดทรายของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งในการตรวจสอบการดูดทรายของผู้ฟ้องคดีนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ว่าเจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจสอบพิเศษภาค ๕ ร่วมกับนายช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบึงโขงหลง และผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี ทำการตรวจสอบท่าทรายของผู้ฟ้องคดีพบว่า บริเวณท่าทรายของผู้ฟ้องคดีมีเนินทรายยาวออกไปในแม่น้ำโขง ลักษณะทำเป็นทางลำเลียงจากตลิ่งลงไปแม่น้ำโขง มีระยะทางยาว ๓๔๙.๔๑ เมตร ซึ่งเลยแนวเขตที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต (ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร) และพบสันดอนทรายขนาดใหญ่อยู่บริเวณตอนท้ายของทางลำเลียง



จึงได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา ต่อมา เจ้าพนักงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายตรวจพบการทิ้งวัสดุหิน หินทราย ที่ได้จากการขุดลอกเพื่อสร้างเป็นทางลำเลียงทราย ลานกองวัสดุที่ได้จากการขุดลอก และที่ตั้งเครื่องคัดแยกตะกอนทรายริมแม่น้ำโขง บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อันเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่กระทำโดยผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชุด รื้อถอน ขนย้ายวัสดุ หิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกออกไปให้พ้นจากแม่น้ำโขง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือโต้แย้งข้อเท็จจริงตามหนังสือดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี แต่กลับมีหนังสือขอขยายระยะเวลา รื้อถอนขนย้ายสิ่งของให้พ้นจากแม่น้ำโขงออกไปอีก ๖๐ วัน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่ออายุการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน โดยที่ในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนั้น ปรากฏว่าสำนักผู้ตรวจสอบพิเศษภาค ๕ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบผลการตรวจสอบท่าทรายของผู้ฟ้องคดีตามรายงานการตรวจสอบสืบสวนเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีและหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี และพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าผลการตรวจสอบจะเป็นที่สิ้นสุด ทั้งยังมีหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเหล่าหลวงเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้ฟ้องคดี และหุ้นส่วนผู้จัดการ สำหรับในการพิจารณาคำร้องขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินของผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาเอกสารแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แสดงร่องรอยต่าง ๆ และขอบเขตแปลงที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีนาย ส. วิศวกรควบคุมและผู้ฟ้องคดีลงนามในแผนที่ดังกล่าว ประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศ (Google Earth) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว พบว่ามีร่องรอยการทำทางลาด และการดูทรายนอกแปลงที่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย ได้รับหลักฐานจากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดจริง โดยทำการลักลอบขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สร้างทางลาดเข้าไปในแม่น้ำโขงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเทกองวัสดุที่ได้จากการขุดลอกในลำแม่น้ำโขงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำและเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อ ๓.๑๐ เงื่อนไขตามข้อ ๓ แนบท้ายใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน (วัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่าย) จึงไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินในแม่น้ำโขงได้อีกต่อไป เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าพนักงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย เจ้าหน้าที่



สำนักผู้ตรวจสอบพิเศษภาค ๕ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกับนายช่างรังวัดของสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน และเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบึงโขงหลง ตลอดจนพยานหลักฐาน อันได้แก่ ภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบคำร้องขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีเอง และภาพถ่ายทางอากาศ (Google Earth) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งก่อนและขณะผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน ข้อเท็จจริงสอดคล้องตรงกันว่าบริเวณท่าทรายของผู้ฟ้องคดีมีการสร้างทางลาดลำเลียงทรายเข้าไปในแม่น้ำโขงโดยไม่ได้รับอนุญาต และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอขยายระยะเวลาเรือถอนวัสดุ หิน ทราย จากแม่น้ำโขงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำสั่งดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทั้งวัสดุ หิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกเพื่อสร้างเป็นทางลำเลียงทราย ลานกองวัสดุที่ได้จากการขุดลอกและที่ตั้งเครื่องคัดแยกตะกอนทรายริมแม่น้ำโขงบริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ แล้ว กรณีจึงรับฟังได้ว่าก่อนและขณะผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการสร้างทางลาดลงในแม่น้ำโขงเลยแนวเขตที่ได้รับอนุญาตดูทรายเพื่อขุดลอกร่องน้ำโดยมิได้รับอนุญาตจริง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำเข้าไปในแม่น้ำ เป็นการเพิก หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแม่น้ำ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการขุดลอก แกะไข หรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำทางเรือเดินโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ อีกทั้งการกระทำดังกล่าวยังเป็นการขุดลอกที่เป็นอุปสรรคหรืออันตรายต่อการเดินเรือ หรือการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ หรือการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินของกรมเจ้าท่า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำ และมีการนำเอาวัสดุที่ได้จากการขุดลอกไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการต่อใบอนุญาตขุดลอกเพื่อประกอบการอนุญาตให้ดูทรายฯ ข้อ ๘ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกเพื่อประกอบการอนุญาตให้ดูทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินในแม่น้ำโขง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๑๗/๒๕๖๗)

เมื่อการก่อสร้างหรือซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือพิพาทมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำ ของทะเลภายในน่านน้ำไทย และไม่ปรากฏว่าเป็นพื้นที่กั้นออกนอกเขตอุทยานแห่งชาติ กรณีจึงต้องขออนุญาตต่อเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ รวมถึงต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการก่อสร้างหรือปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือพิพาทเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินบริเวณที่สะพานท่าเทียบเรือตั้งอยู่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ก่อสร้างหรือปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือพิพาทในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้ขออนุญาตต่อเจ้าท่า และได้ขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด จึงเป็นการก่อสร้างโดยฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารทำลายหรือรื้อถอนสะพานท่าเทียบเรือพิพาทออกจากเขตอุทยานแห่งชาติได้ ทั้งนี้ แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะได้ไปยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำต่อเจ้าท่าตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเจ้าท่าได้ออกใบอนุญาตให้ตามคำขอแล้วก็ตาม แต่การออกใบอนุญาตดังกล่าวก็มิใช่เพียงเป็นการยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น หากได้มีผลให้การกระทำของผู้ฟ้องคดีกลายเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองสะพานท่าเทียบเรือที่ปลูกสร้างอยู่บริเวณอ่าวหน้าใน (อ่าวน้อยหน้า) ด้านทิศเหนือของเกาะเสม็ด ซึ่งเดิมญาติของผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างขึ้นด้วยไม้เพื่อใช้ประโยชน์เป็นท่าเทียบเรือประมง ต่อมา สะพานท่าเทียบเรือดังกล่าวชำรุดตามกาลเวลา ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการปรับปรุงโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็กแทนวัสดุเดิมที่เป็นไม้ และได้ใช้ประโยชน์เรื่อยมา โดยมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์เป็นท่าเรือสำหรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้าด้วย แต่เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง และตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ครอบคลุมพื้นที่พิพาท หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกไปให้พ้นเขตอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบแผนที่ตามภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และภาพถ่ายดาวเทียมออร์โธรีสปี ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้วไม่ปรากฏว่ามีการก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง กรณีจึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างหรือซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือที่พิพาทภายหลังการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างหรือปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือพิพาทของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อบริเวณดังกล่าวเป็นทะเลภายในน่านน้ำไทย ซึ่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ดังนั้น สะพานท่าเทียบเรือพิพาทซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำล้ำน้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำ ของทะเลภายในน่านน้ำไทย และไม่ปรากฏว่าบริเวณสะพานท่าเทียบเรือพิพาทเป็นพื้นที่กั้นออกนอกเขตอุทยานแห่งชาติ การก่อสร้างหรือปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดีจึงต้องขออนุญาตต่อเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ



ในน่านน้ำไทยฯ รวมถึงต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการก่อสร้างหรือปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือพิพาท ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ และได้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ตามที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงเป็นการก่อสร้างโดยฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกัน เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพิพาทของผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาต อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ต้นกรอสส์ เพื่อใช้สำหรับให้เรือเข้าเทียบ จอดเรือ และรับ-ส่งผู้โดยสารแล้ว นั้น โดยที่ข้อ ๑ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต แจ้งให้เจ้าท่าทราบการฝ่าฝืนหรือการปลูกสร้างซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว โดยผู้ที่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาจะได้รับยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองสำหรับความผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๒ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับเดียวกัน กำหนดให้บุคคลตามข้อ ๑ ยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงการครอบครองหรือการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อเจ้าท่าภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่แจ้ง และให้เจ้าท่ามีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นหนังสือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ดังนั้น แม้กรมเจ้าท่าจะได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำขอเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วก็ตาม แต่การออกใบอนุญาตดังกล่าวมีผลเป็นเพียงการยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ที่แจ้งให้เจ้าท่าทราบภายในกำหนดเวลาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ฯ เท่านั้น หาได้มีผลให้การกระทำของผู้ฟ้องคดีกลายเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๔/๒๕๖๘)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ การยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน

การแจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ในพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมถึง ถือว่าเป็นการแจ้งการครอบครองในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อาจอ้างสิทธิการครอบครองที่ดินดังกล่าว และการแจ้งการครอบครองที่ดินในลักษณะนี้ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิครอบครองใหม่ตามนัยมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ เมื่อผู้แจ้งการครอบครองไม่อาจอ้างสิทธิครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินบางส่วนต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งการครอบครองจึงไม่อาจอ้างสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้

พื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมถึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น แม้ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวจะขึ้นเนินและน้ำทะเลไม่สามารถท่วมถึง แต่ตราบไต่ที่ยังไม่มีการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่เช่นเดิม ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ตามข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วและไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ครอบครองที่ดินร่วมกันในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ครอบครองร่วมรายอื่นที่ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)

